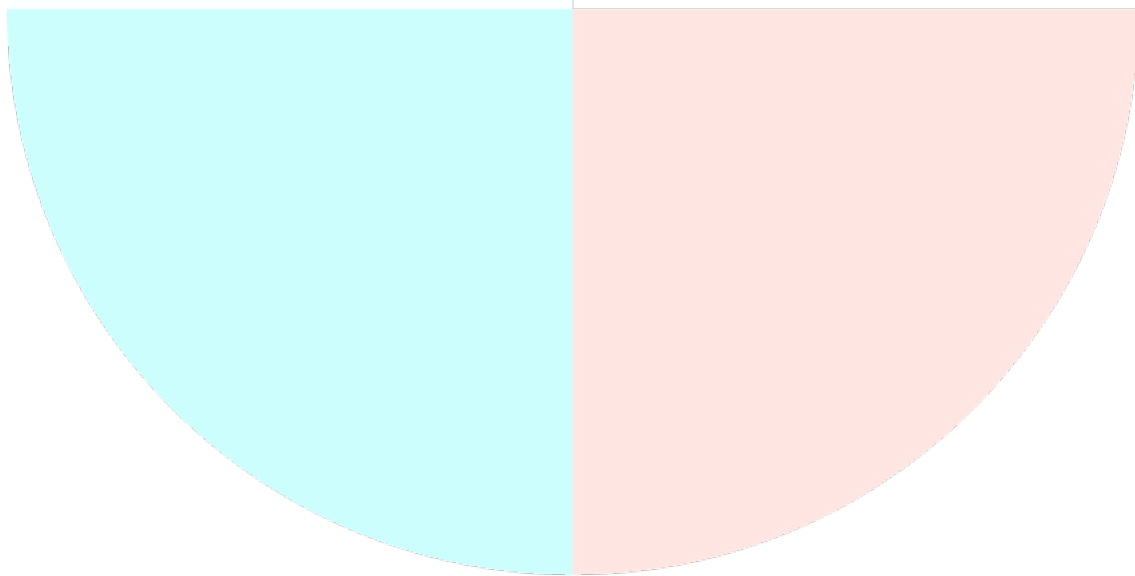


Bloque 1 - Tema 2

LAS CORTES GENERALES: ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES. EL DEFENSOR DEL PUEBLO



PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. LAS CORTES GENERALES.....	3
1. Funciones principales	3
2. Funciones internas	3
3. Miembros de las Cámaras.....	4
4. Sesiones.....	5
5. Órganos de dirección.....	6
6. Órganos de producción parlamentaria	6
7. Adopción de acuerdos	7
8. Comisiones de investigación.....	7
9. Peticiones individuales	7
2. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.....	8
1. Sistema electoral.....	8
3. EL SENADO	9
4. ESQUEMA COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAS CÁMARAS	10
5. ELABORACIÓN DE LAS LEYES	11
1. Leyes orgánicas	11
2. Leyes ordinarias.....	12
3. Delegación legislativa	12
4. Decretos-leyes	13
5. Iniciativa legislativa.....	14
6. Actuación legislativa del Senado y sanción de las leyes.....	15
7. Referéndum.....	15
6. TRATADOS INTERNACIONALES.....	16
7. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17
1. Composición	17
2. El Presidente del TC.....	18
3. Atribuciones del TC.....	18
4. Las sentencias del TC.....	19
8. EL DEFENSOR DEL PUEBLO	20

1. LAS CORTES GENERALES

El Título III de la CE, denominado "De las Cortes Generales", que comprende los artículos 66 a 96, está dedicado a la regulación y funcionamiento de las mismas. Se divide en 3 Capítulos:

- Capítulo Primero: De las Cámaras (art. 66 a 80).
- Capítulo Segundo: De la elaboración de las leyes (art. 81 a 92).
- Capítulo Tercero: De los Tratados Internacionales (art. 93 a 96).

Según la CE, las Cortes Generales **representan al pueblo español** y con una estructura bicameral, estando compuesta por (art. 66.1 CE):

- El **Congreso de los Diputados** (Cámara Baja).
- El **Senado** (Cámara Alta).

1. Funciones principales

Las funciones principales que atribuye la CE a las Cortes Generales son (art. 66.2 CE):

- Función legislativa: ejercen la **potestad legislativa** del Estado.
- Función presupuestaria: aprueban sus Presupuestos.
- Función de control: **controlan la acción del Gobierno**.
- Otras funciones: la CE determina "y demás competencias que les atribuya la Constitución". Entre las que destacan las relacionadas con la reforma constitucional, las de designación o propuesta de miembros de otros órganos constitucionales o las relacionadas con la Corona.

Las **Cortes Generales son inviolables** (art. 66.3 CE), para asegurar la plena independencia en su actuación.

2. Funciones internas

Las Cámaras (art. 72.1 CE):

- Establecen sus propios Reglamentos.
- Aprueban autónomamente sus presupuestos.
- De común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales.

Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta (art. 72.1 CE).

Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara (art. 72.2 CE).

3. Miembros de las Cámaras

La CE impone la restricción de que nadie podrá ser miembro de las 2 Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso (ojo: sí con la de Senador) (art. 67.1 CE).

La ley electoral determinará las causas de **inelegibilidad e incompatibilidad** de los Diputados y Senadores, que comprenderán en todo caso (art. 70.1 CE):

- A los componentes del Tribunal Constitucional.
- A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
- Al Defensor del Pueblo.
- A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
- A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
- A los miembros de las Juntas Electorales.

La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral (art. 70.2 CE).

Relacionamos ahora una serie de características propias de Diputados y Senadores:

- Los Diputados y Senadores gozarán de **inviolabilidad** por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1 CE).
- Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de **inmunidad** y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (art. 71.2 CE).
- En las causas contra Diputados y Senadores será competente la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo** (art. 71.3 CE).
- Los miembros de las Cortes Generales **no estarán ligados por mandato imperativo** (art. 67.2 CE). Como consecuencia de lo anterior, la relación representativa que cada diputado o senador como miembros de las Cortes Generales tiene, proviene de sus electores, pero en el ejercicio de su función representativa no cabe la imposición de ninguna mediación ni de carácter territorial ni de carácter partidario. De ahí la prohibición del mandato imperativo.

- Los Diputados y Senadores percibirán una **asignación** que será fijada por las respectivas Cámaras (art. 71.4 CE).
- Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria **no vincularán** a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios (art. 67.3 CE).

4. Sesiones

La CE determina que las sesiones de las Cámaras pueden ser **ordinarias, extraordinarias y conjuntas**.

Las Cámaras se reunirán anualmente en 2 **periodos ORDINARIOS** de sesiones (art. 73.1 CE):

- De septiembre a diciembre.
- De febrero a junio.

Las Cámaras podrán reunirse en **sesiones EXTRAORDINARIAS** a petición (art. 73.2 CE):

- Del Gobierno.
- De la Diputación Permanente.
- De la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

Las Cámaras pueden reunirse también en **sesión CONJUNTA**, para:

- Ejercer las competencias no legislativas que el Título II (Corona) atribuye expresamente a las Cortes Generales (art. 74.1 CE).
- Adoptar determinadas decisiones conjuntas previstas en la CE (art. 74.2 CE):
 - a) Artículo 94.1: autorización para obligarse por medios de **tratados o convenios**. Procedimiento iniciado por el Congreso.
 - b) Artículo 145.2: autorización de acuerdos de **cooperación entre CCAA**. Procedimiento iniciado por el Senado.
 - c) Artículo 158.2: distribución de recursos del **Fondo de Compensación Interterritorial** entre CCAA y provincias. Procedimiento iniciado por el Senado.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

5. Órganos de dirección

Compuesto por la Presidencia de la Cámara, la Mesa y la Junta de Portavoces.

Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes (art. 72.3 CE).

6. Órganos de producción parlamentaria

Los órganos destacables son:

- El **Pleno**.
- Las **Comisiones**.
- La **Diputación Permanente**.

Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones (art. 75.1 CE).

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán **públicas**, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento (art. 80 CE).

Las Cámaras podrán delegar en las **Comisiones Legislativas Permanentes** la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación (art. 75.2 CE).

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior, es decir, de delegación en Comisiones (**NO SE PUEDE DELEGAR**) (art. 75.3 CE):

- La **reforma constitucional**.
- Las **cuestiones internacionales**.
- Las **leyes orgánicas y de bases**.
- Los **Presupuestos Generales del Estado**.

En cada Cámara habrá una **Diputación Permanente** compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica (art. 78.1 CE).

Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones (art. 78.2 CE):

- Solicitar la celebración de una sesión extraordinaria (art. 73.2).
- Asumir las facultades que correspondan a las Cámaras en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, en relación con la convalidación de Decretos-leyes (art. 86) y con los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116).

- Velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.

Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales (art. 78.3 CE).

Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones (art. 78.4 CE).

7. Adopción de acuerdos

Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros (art. 79.1 CE).

Dichos acuerdos **para ser válidos** deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras (art. 79.2 CE).

El voto de Senadores y Diputados es **personal e indelegable** (art. 79.3 CE).

8. Comisiones de investigación

El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de **interés público**. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas (art. 76.1 CE).

Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación (art. 76.2 CE).

9. Peticiones individuales

Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre **por escrito**, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas (art. 77.1 CE).

Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan (art. 77.2 CE).

2. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El artículo 68 de la CE establece que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley (art. 68.1 CE).

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) establece en **350** el número actual de Diputados.

El Congreso es elegido por **4 años**. El mandato de los Diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara (art. 68.4 CE).

Son electores y elegibles **todos** los españoles (no solo de origen) que estén en pleno uso de sus derechos políticos (art. 68.5 CE).

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España (inscripción en el CERA: Censo Electoral de Residentes-Ausentes; españoles residentes en el extranjero que reúnen los requisitos para ser elector).

1. Sistema electoral

La circunscripción electoral es la **provincia** (art. 68.2 CE).

De los 350 Diputados que componen el Congreso de los Diputados:

- Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por **1 Diputado** (art. 68.2 CE).
- La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción (2 Diputados) y distribuyendo los demás en proporción a la población (art. 68.2 CE). Es decir, los 248 Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, según establece el artículo 162 de la LOREG.

La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional (art. 68.3 CE), a través del llamado sistema D'Hont.

Las elecciones tendrán lugar entre los **30 días y 60 días** desde la terminación del mandato. En concreto y de conformidad con el artículo 42 de la LOREG, se celebrarán a los 54 días de la convocatoria (art. 68.6 CE).

El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los **25 días siguientes** a la celebración de las elecciones.

3. EL SENADO

El Senado es la Cámara de **representación territorial** (art. 69.1 CE).

El Senado es elegido por **4 años**. El mandato de los Senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara (art. 69.6 CE).

Los Senadores se elegirán por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica (art. 69.2 CE).

En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores (art. 69.3 CE).

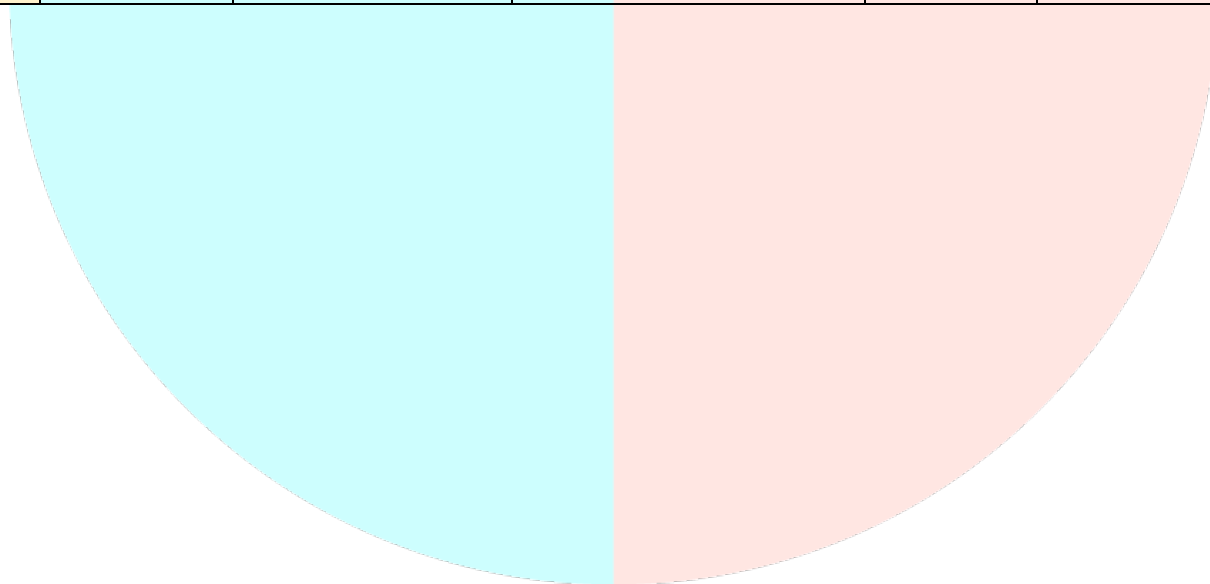
La **distribución de Senadores** para su elección es la que sigue:

- En cada **provincia** se elegirán **4 Senadores** (art. 69.2 CE).
- **Gran Canaria, Mallorca y Tenerife** (islas mayores) elegirán **3 Senadores** cada una (art. 69.3 CE).
- **Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma** elegirán **1 Senador** cada una (art. 69.3 CE).
- Las poblaciones de **Ceuta y Melilla** elegirán cada una de ellas **2 Senadores** (art. 69.4 CE).
- Las **CCAA** designarán además **1 Senador** y **otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio**. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional (art. 69.5 CE).

NEW

4. ESQUEMA COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAS CÁMARAS

ÓRGANO	COMPOSICIÓN	ELECCIÓN	CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL	DURACIÓN MANDATO	ATRIBUCIONES GENÉRICAS
CONGRESO	Mínimo ... 300 Máximo... 400 Actual..... 350	- Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto - Electores elegibles: españoles en pleno uso de sus derechos políticos	Número DIPUTADOS - Provincia: proporcional al número de habitantes - Ceuta: 1 - Melilla: 1	4 años	- Representar al pueblo español - Ejercer la potestad legislativa - Aprobar los presupuestos - Controlar la acción del Gobierno
SENADO	Actual..... 266	- Criterio de representación proporcional - Fecha elecciones: entre los 30 y los 60 días desde la terminación del mandato (54 actualmente)	Número SENADORES - Provincia: 4 - Gran Canaria: 3 - Mallorca: 3 - Tenerife: 3 - Islas restantes: 1 cada una - Ceuta: 2 - Melilla: 2 - Comunidad Autónoma - o 1 por ser CCAA - o 1 más por cada millón de habitantes		



5. ELABORACIÓN DE LAS LEYES

El Capítulo Segundo del Título III De las Cortes Generales versa sobre cómo se producen las normas con rango de ley, artículos 81 al 92.

Como esquema inicial, nos encontramos con los siguientes tipos de leyes:

- Leyes orgánicas.
- Leyes ordinarias.
- Leyes de bases.
- Normas con rango de ley:
 - Decretos legislativos.
 - Decretos-leyes.

MAYORÍA ABSOLUTA, SIMPLE Y CUALIFICADA

MAYORÍA	CONCEPTO	EJEMPLO
ABSOLUTA	Se exige el voto favorable de la mitad más una de las personas que forman el órgano	CONGRESO Nº total Diputados 350 Diputados presentes 200 Mayoría absoluta 176
SIMPLE O RELATIVA	Se requiere que el número de votos a favor sea superior al de votos en contra, independientemente de los emitidos	CONGRESO Nº total Diputados 350 Diputados presentes 285 Nº votos a favor 125 Abstenciones 50 Nº votos en contra 110
CUALIFICADA	Se exige el voto favorable de 2/3, 3/5... de la totalidad de los miembros del órgano	CONGRESO Nº total Diputados 350 Diputados presentes 190 Mayoría de 2/3 233 Mayoría de 3/5 210

1. Leyes orgánicas

Son leyes orgánicas (art. 81.1 CE):

- Las relativas al desarrollo de los **derechos fundamentales y de las libertades públicas**.
- Las que aprueben los **Estatutos de Autonomía**.
- Las que aprueben el **régimen electoral general**.
- Las demás previstas en la CE.

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá **mayoría absoluta del Congreso**, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE).

En relación con la expresión "*las demás previstas en la CE*", se debe señalar que se regulan por este tipo legal las siguientes materias:

- La organización militar.
- El Defensor del Pueblo.
- La suspensión de derechos y libertades.
- La sucesión a la Corona.
- La iniciativa popular y las modalidades de referéndum.
- Los tratados internacionales que otorguen competencias internacionales.
- Las funciones y principios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
- El Consejo de Estado.
- Los estados de alarma, excepción y sitio.
- El Poder Judicial.
- El Tribunal de Cuentas.
- La constitución de Comunidades Autónomas.
- La aprobación y reforma de Estatutos de Autonomía.
- El Tribunal Constitucional.
- El régimen electoral.

2. Leyes ordinarias

Es la forma común de las disposiciones con rango de ley, cuyo ámbito comprende todas las materias no reservadas a la ley orgánica. Así pues, el ámbito material de las mismas se define por "exclusión" con respecto a leyes orgánicas.

Para su aprobación se requiere mayoría simple.

3. Delegación legislativa

Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas para las leyes orgánicas (art. 82.1 CE).

La delegación legislativa deberá otorgarse:

- Mediante una ley de bases cuando su objeto se la **formación de textos articulados** (art. 82.2 CE). Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio (art. 82.4 CE).
- Por una ley ordinaria cuando se trate de **refundir varios textos legales en uno solo** (art. 82.2 CE). La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos (art. 82.5 CE).

(REQUISITOS) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno (art. 82.3 CE).

Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control (art. 82.6 CE).

Por otro lado, se limitan las leyes de bases a que no podrán en ningún caso (art. 83 CE):

- Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Puede suceder que una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación (art. 84 CE).

Por último, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de **Decretos Legislativos** (art. 85 CE).

4. Decretos-leyes

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de **Decretos-leyes** y que no podrán afectar (art. 86.1 CE):

- Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
- A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.
- Al régimen de las CCAA.
- Al Derecho electoral general.

Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los **30 días siguientes a su promulgación**. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario (art. 86.2 CE).

Durante el plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3 CE).

5. Iniciativa legislativa

Regulado en el artículo 87 de la CE. La iniciativa legislativa corresponde al (art. 87.1 CE):

- Gobierno,
- Congreso,
- Senado,

de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

Iniciativa del GOBIERNO: Proyecto de ley

Los **proyectos de ley** serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos (art. 88 CE).

Iniciativa del CONGRESO y del SENADO: Proposición de ley

La tramitación de las **proposiciones de ley** se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el art. 87 (art. 89.1 CE).

Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el art. 87 tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición (art. 89.2 CE).

Iniciativa de las CCAA

Las Asambleas de las CCAA podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa (art. 87.2 CE).

Iniciativa POPULAR

Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán **no menos de 500.000 firmas** acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (art. 87.3 CE).

6. Actuación legislativa del Senado y sanción de las leyes

Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste (art. 90.1 CE).

El Senado en el plazo de **2 meses**, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple (art. 90.2 CE).

El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de **20 días naturales** en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados (art. 90.3 CE).

Finalmente se establece que el Rey sancionará en el plazo de **15 días** las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación (art. 91 CE).

7. Referéndum

Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos (art. 92.1 CE).

El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados (art. 92.2 CE).

Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución (art. 92.3 CE).

6. TRATADOS INTERNACIONALES

El Capítulo Tercero, De los Tratados Internacionales, del Título III De las Cortes Generales regula este extremo, artículos 93 al 96. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (art. 93 CE).

Autorización de las Cortes Generales

Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión (art. 93 CE).

La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos (art. 94.1 CE):

- Tratados de **carácter político**.
- Tratados o **convenios de carácter militar**.
- Tratados o convenios que afecten a la **integridad territorial del Estado** o a los **derechos y deberes fundamentales** establecidos en el Título I.
- Tratados o convenios que impliquen **obligaciones financieras para la Hacienda Pública**.
- Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan **medidas legislativas** para su ejecución.

El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios (art. 94.2 CE).

Tratados vs Constitución

La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional (art. 95.1 CE).

El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción (art. 95.2 CE).

Validez, derogación y denuncia de Tratados

Los tratados internacionales válidamente celebrados, **una vez publicados oficialmente** en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional (art. 96.1 CE).

Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94 (art. 96.2 CE).

7. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El **Título IX** de la Constitución Española, Del Tribunal Constitucional (artículos 159 al 165) regula su composición y competencias.

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones (art. 165 CE). Es la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

1. Composición

El Tribunal Constitucional (en adelante TC) se compone de **12 miembros** nombrados por el Rey (art. 159.1 CE):

- **4** a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5.
- **4** a propuesta del Senado por mayoría de 3/5.
- **2** a propuesta del Gobierno.
- **2** a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Los miembros del TC deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional (art. 159.2 CE).

Los **miembros del TC** serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3 años (art. 159.3 CE).

La condición de miembro del TC es incompatible (art. 159.4 CE):

- Con todo mandato representativo.
- Con los cargos políticos o administrativos.
- Con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos.
- Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
- Con cualquier actividad profesional o mercantil.

Además, los miembros del TC tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

Los miembros del TC serán **independientes** e **inamovibles** en el ejercicio de su mandato (art. 159.5 CE).

2. El Presidente del TC

Será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de 3 años (art. 160 CE).

3. Atribuciones del TC

El TC tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer (art. 161.1 CE):

- **Recurso de inconstitucionalidad**: contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
- **Recurso de amparo**: por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 (arts. 14 al 29 y 30.2) de la CE, en los casos y formas que la ley establezca.
- **Conflictos de competencias** entre el Estado y las CC.AA. o de éstas entre sí.
- **Impugnaciones del Gobierno contra las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CC.AA.**: la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses (art. 161.2 CE).
- **Cuestión de inconstitucional**: cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos (art. 163 CE).
- Las que le atribuya la CE o las leyes orgánicas.

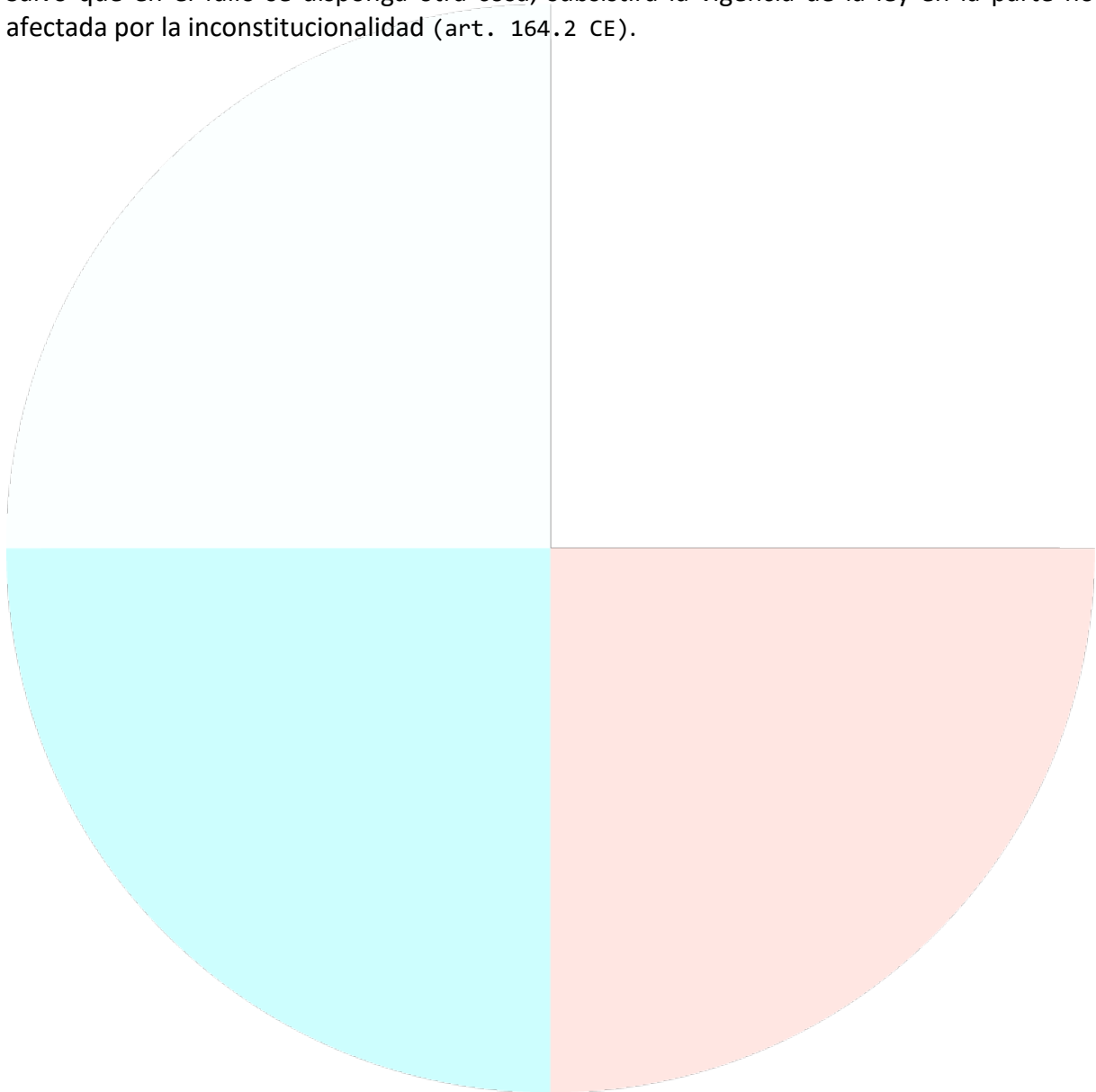
Los sujetos legitimados para interponer recursos de (art. 162.1 CE):

- **Inconstitucionalidad**: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
- **Amparo**: toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
- **Demás casos**: la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados (art. 162.2 CE).

4. Las sentencias del TC

Las sentencias del Tribunal Constitucional se **publicarán en el BOE** con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el **valor de cosa juzgada** a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos (art. 164.1 CE).

Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad (art. 164.2 CE).



8. EL DEFENSOR DEL PUEBLO

El artículo 54 de la Constitución Española instauro la figura del Defensor del Pueblo, siendo regulada dicha institución por Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de **defender los derechos comprendidos en el Título I** de la Constitución Española, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales (Comisión Mixta Congreso-Senado), por una mayoría de 3/5 y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente.

Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.

Su mandato dura 5 años y no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo. Su actividad no se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato. Tampoco interrumpe su actividad la declaración de los estados de excepción o de sitio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de la CE.

La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo. Estará auxiliado por 2 Adjuntos, en los que podrá delegar sus funciones.

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración Pública española o sus agentes, presuntamente irregular.

También puede iniciar o proseguir de oficio, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la CE y los derechos proclamados en su Título primero.

Asimismo, el Defensor del Pueblo está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo.

El Defensor del Pueblo da cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un **informe anual** y puede presentar informes monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes o que requieran especial atención.

Tras la ratificación por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la

Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales atribuyeron al Defensor del Pueblo las funciones de **Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura** (MNP) en noviembre de 2009.

